



ZALIZAH BINTI ZAWAWI

lwn

**ZAINAB BINTI ABDUL MAJID
MIMINORA BINTI ABDUL KARIM
MUHAMMAD ALI HASHEMI BIN AHMAD NIZAR
AHMAD SALMAN HASHEMI BIN AHMAD NIZAR
NUR SUMAYYAH BINTI AHMAD NIZAR
AKBAR FAHIM HASHEMI BIN AHMAD NIZAR
NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13hb April 2022 bersamaan 11 Ramadhan 1443H]

Kes Permohonan Mal Bil No. 10000-041-0073-2021

[Permohonan Ad-Litem berdasarkan seksyen 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Perayu: *Tuan Juraish bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah Associates*

Peguam Responden 1&2 : *Tuan Mohd Redzuan bin Ramli dari Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Assocait*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Ini merupakan permohonan ad-litem oleh Pemohon ke Mahkamah Rayuan Syariah melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 10/5/2021 bagi mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

i. Mahkamah Yang Mulia ini melantik Pemohon Zalizah Binti Zawawi No.K/P: 730120-01-6520 sebagai penjaga ad-litem kepada:

a) Nur Sumayyah Binti Ahmad Nizar, No. K/P: 031118-14-1626

b) Akbar Fahim Hashemi bin Ahmad Nizar, No. K/P : 070926-10-1985

Berdasarkan seksyen 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ii. Segala kertas kausa bagi tindakan kes induk Permohonan No. 10000-085-0-2021 hendaklah diserahkan kepada atau disempurnakan oleh Pemohon Zalizah Binti Zawawi No.K/P: 730120-01-6520 bagi pihak orang yang tidak berkeupayaan tersebut iaitu Responden 5 dan Responden 6 dalam kes induk tersebut.

[2] Pemohon mengemukakan permohonan ini dengan alasan orang yang tak berkeupayaan tersebut iaitu Responden 5 dan Responden 6 di atas adalah tidak layak menjadi pihak atau dijadikan pihak kerana masih di bawah umur.

[3] Responden 1, Responden 2, Responden 3 dan Responden 4 yang tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan masing-masing bertarikh 15/11/2021 untuk memohon agar Mahkamah Yang Mulia ini menolak permohonan Pemohon dengan kos sebanyak RM100.00

[4] Manakala Responden 5 dan Responden 7, masing-masing telah memfailkan Afidavit Persetujuan pada 3/12/2021 dan 1/12/2021 bagi

menyokong permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon lebih berkelayakan menjadi penjaga ad-litem kepada Responden 6 kerana Pemohon tinggal bersama Responden 6 dan Pemohon yang menanggung segala nafkah dan menjaga segala kebajikan Responden 6 sejak lahir hingga sekarang.

Fakta Kes

[5] Pemohon merupakan ibu kandung kepada Responden 3, Responden 4, Responden 5, Responden 6 dan Responden 7

[6] Bapa kandung kepada Responden 3, Responden 4, Responden 5, Responden 6 dan Responden 7 iaitu Ahmad Nizar bin Abdul Karim telah meninggal dunia pada 22/4/2009. Manakala datuk mereka iaitu Abdul Karim bin Kandar juga telah meninggal dunia selepas kematian bapa mereka.

[7] Semua Responden dalam permohonan ini adalah pihak-pihak dalam kes Saman No. 10207-017-0546-2020 iaitu tuntutan Harta Sepencarian yang telah diselesaikan melalui perintah Penghakiman Persetujuan di Mahkamah Tinggi Syariah pada 10/10/2020 yang memerintahkan Plaintiff iaitu Responden 1 mendapat 50% atau 1/2 bahagian daripada 2 harta tak alih yang dituntut dalam harta sepencarian tersebut. Manakala baki 50% atau ½ harta tersebut adalah milik si mati Abdul Karim bin Kandar (datuk) yang perlu dibahagi mengikut hukum faraid.

[8] Selanjutnya pada 20/6/2020, perintah faraid telah dikeluarkan kepada semua Responden sebagai waris yang layak oleh Mahkamah Tinggi Syariah mengikut kadar yang telah ditetapkan.

[9] Seterusnya Responden 7 telah memfailkan kes permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan ke atas penghakiman bagi kes Saman No. 10207-017-0546-2020.

[10] Rentetan daripada permohonan Responden 7 tersebut, maka Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk dilantik sebagai penjaga ad-litem kepada Responden 5 dan Responden 6 kerana ingin mempertahankan hak faraid mereka di dalam harta pusaka peninggalan harta pusaka arwah datuk mereka Abdul Karim bin Kandar.

[11] Responden 1 dan Responden 2 yang tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon ini telah menghujahkan bahawa Responden 5 adalah orang yang berkeupayaan menurut undang-undang dan layak menjadi pihak dan bertindak sendiri dalam permohonan kes induk yang telah difailkan oleh Responden 7.

[12] Alasan yang diberikan adalah Responden 5 pada waktu hujah difailkan telah mencapai umur 18 tahun dan telah dikira sebagai seorang yang dewasa sebagaimana menurut Akta Umur Dewasa 1971. Justeru Responden 1 dan Responden 2 memohon agar Mahkamah Yang Mulia ini merekodkan agar Responden 5 tidak lagi memerlukan penjaga ad-litem bagi pihaknya dalam apa-apa tindakan kes induk tersebut.

[13] Walaubagaimanapun Responden 1 dan Responden 2 bersetuju bahawa Responden 6 masih di bawah umur 18 tahun (14 tahun) namun menghujahkan Responden 6 sebagai orang yang berkeupayaan untuk memahami peranannya di dalam kes induk tersebut. Walaupun begitu bagi maksud permohonan Pemohon ini, Responden 1 dan Responden 2 tidak bersetuju dengan permohonan tersebut dan sebaliknya menghujahkan bahawa Responden 3 iaitu abang kandung yang

merupakan anak lelaki sulung adalah merupakan orang yang paling layak dilantik sebagai penjaga ad-litem bagi orang yang tidak berkemampuan tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[14] Dalam permohonan ini kami dapati bahawa semasa prosiding kes induk di mahkamah bicara (harta sepencarian) dalam Kes Saman No: 10207-017-0546-2020), Responden 1 telah memohon suatu perintah ad-litem di bawah seksyen 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 terhadap Responden 5, 6 dan 7 yang pada masa tersebut belum mencapai usia di bawah 18 tahun

Seksyen 24 tersebut menyatakan:

Seksyen 24. Orang tak berkeupayaan

Mana-mana orang tak berkeupayaan boleh mendakwa atau didakwa melalui penjaga ad litemnya yang diluluskan dengan wajar oleh Mahkamah

[15] Sehubungan dengan itu, pada 2/9/2020 Mahkamah Tinggi Syariah berdasarkan permohonan Responden 1 tersebut telah meluluskan permohonan ad-litem dengan perintah (telah ditandakan sebagai Eskhibit Z-2) sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah meluluskan permohonan ad-litem Pemohon berdasarkan Seksyen 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah dengan ini melantik MIMINORA BINTI ABDUL KARIM sebagai penjaga ad-litem ke atas kanak-kanak yang bernama:

a) NUR ZULAIKHA BINTI AHMAD NIZAR
(NO.K/P: 021102-10-0436)

b) NUR SUMAYYAH BINTI AHMAD NIZAR
(NO. K/P: 031118-14-0626)

c) AKBAR FAHIM HASHEMI BIN AHMAD NIZAR
(NO.K/P: 070926-10-1985)

iii. Mahkamah memutuskan bahawa Pemohon diberi kuasa untuk melindungi/mengurus dan mentadbir harta kanak-kanak tersebut sehingga kanak-kanak tersebut mencapai umur 18 tahun.

[16] Pada hemat kami, perintah di atas adalah secara jelas menyatakan bahawa Miminora Binti Abdul Karim sebagai penjaga ad-litem ke atas kanak-kanak tersebut dengan diberikan kuasa untuk melindungi/mengurus dan mentadbir harta kanak-kanak tersebut.

[17] Justeru berdasarkan perintah ad-litem yang telah dikeluarkan di atas, kami berpendapat sekiranya Pemohon tidak berpuashati dengan pelantikan penjaga ad-litem atas alasan yang dibenarkan oleh hukum syarak, maka Pemohon boleh memohon kepada mahkamah yang telah membuat pelantikan penjaga ad-litem bagi tindakan pemecatan penjaga ad-litem tersebut dan digantikan oleh orang lain. Hal ini adalah bertepatan dengan peruntukan seksyen 28 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan:

Seksyen 28. Pemecatan penjaga ad litem

(1) Mahkamah boleh dengan alasan yang mencukupi mengikut Hukum Syarak memecat mana-mana penjaga ad litem dan menggantikannya dengan orang lain, iaitu seseorang yang layak dan sesuai dan sanggup bertindak.

[18] Sehubungan dengan itu, maka kami dapati dalam situasi kes ini pihak Pemohon yang berhasrat dan memohon untuk dilantik sebagai penjaga ad-litem bagi Responden 5 dan Responden 6.

[19] Adalah menjadi suatu fakta yang tidak boleh disangkal bahawa Responden 5 telah mencapai usia 18 tahun semasa permohonan ini difailkan dan tidak memerlukan kepada penjaga ad-litem kerana Responden 5 sudah berkeupayaan untuk bertindak bagi pihak dirinya sendiri. Dengan kata lain, Responden 5 telah mencapai umur dewasa sebagaimana menurut Seksyen 2 dan 4 Akta Umur Dewasa 1971.

Seksyen 2, Akta Umur Dewasa memperuntukkan:

Tertakluk kepada seksyen 4, umur belum dewasa bagi semua lelaki dan perempuan ialah dan adalah terhad kepada lapan belas tahun dan tiap-tiap lelaki dan perempuan yang mencapai umur itu ialah berumur dewasa di Malaysia.

Manakala **Seksyen 4 Akta ini** pula memperuntukkan:

Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh—

(a) keupayaan mana-mana orang untuk bertindak dalam perkara yang berikut, iaitu, perkahwinan, perceraian, mas kahwin dan pengambilan anak angkat;

(b) agama dan upacara dan kelaziman agama, bagi sesuatu golongan orang di dalam Malaysia;

(c) sesuatu peruntukan yang terkandung dalam manamana undang-undang bertulis lain yang menetapkan umur dewasa bagi maksud undang-undang bertulis itu.

[20] Walaubagaimanapun bagi Responden 6, kami percaya pelantikan penjaga ad-litem oleh Mahkamah Tinggi Syariah melalui perintah bertarikh 2/9/2020 masih terpakai kerana Responden 6 berusia 14 tahun semasa permohonan ini difailkan dan masih belum mencapai umur 18 tahun.

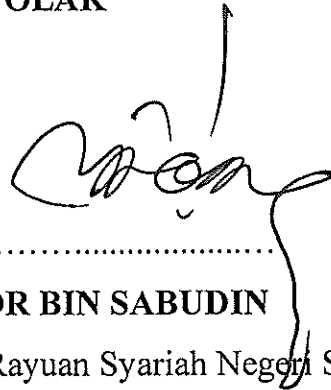
[21] Oleh yang demikian, berdasarkan otoriti-otoriti dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, kami berpuashati bahawa sewajarnya hasrat Pemohon untuk dilantik sebagai penjaga ad-litem yang baharu bagi Responden 6 ini perlu melalui proses permohonan di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah yang telah membuat perintah pelantikan ad-litem sebelum ini kerana perintah tersebut masih terpakai dan belum dibatalkan disebabkan tiada sebarang bukti pemecatan penjaga ad-litem sebelum ini dikemukakan kepada kami. Dengan itu kami mengharapkan pihak-pihak akan mengambil tindakan sewajarnya agar permohonan seumpama ini akan menjadi lebih teratur dan memenuhi kehendak undang-undang. Sehubungan dengan itu permohonan Pemohon ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden-Responden serta penghujahan bertulis kedua-dua pihak, maka Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

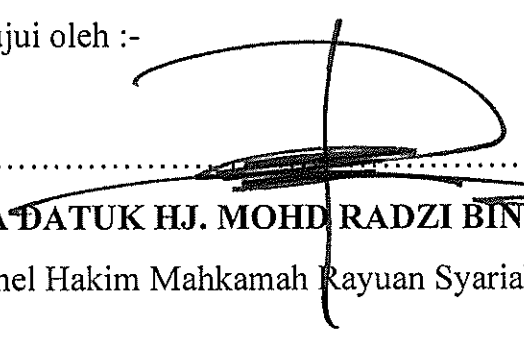
[1] Permohonan Pemohon Adalah **DITOLAK**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

